

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006896-41.2016.8.26.0635**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, R.G.

20.313.708, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, isto porque, no dia 1º de julho de 2016, por volta das 07h35min, na Rua Alegria do Nordeste, nº 293, bairro Vila Curuçá, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 22 (vinte e duas) trouxinhas de maconha, com peso líquido total de 48,2 g (quarenta e oito gramas e dois decigramas), 15 (quinze) supositórios contendo cocaína, com peso líquido total de 7,9 g (sete gramas e nove decigramas), 2 (duas) plantas arbustivas de maconha em dois potes plásticos, com peso líquido total de 3,7 g (três gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

**0006896-41.2016.8.26.0635 - lauda 1**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP  
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Consta da denúncia, ainda, que policiais militares que diligenciavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o acusado na via pública, em atitude suspeita e na companhia de outro indivíduo não identificado, que se evadiu do local. Antes da abordagem policial, o acusado tentou se desfazer de uma sacola plástica, dispensando-a no chão. Foram encontrados, também, próximos do denunciado, dois potes plásticos que continham duas plantas de maconha. Em revista pessoal, foi encontrada na posse do denunciado a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais), tendo sido preso em flagrante delito.

Lavrado o auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), o acusado recebeu nota de culpa (fls. 08), foi qualificado (fls. 20) e pregressado (fls. 21).

Oferecida a denúncia de fls. 01/02 que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 03/62, o acusado foi notificado (fls. 169), vindo aos autos defesa preliminar de fls. 174/175, subscrita por Defensor Público nomeado. A denúncia foi recebida por despacho no dia 24 de outubro de 2016 (fls. 181/182), sendo o acusado citado a fls. 217.

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação e de uma testemunha do juízo, trazida a pedido da defesa, sendo o acusado interrogado ao final da instrução (tudo registrado em mídia



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça postula a procedência da ação penal nos termos da denúncia, pela fixação de regime fechado e pela consideração da agravante da reincidência na dosimetria da pena (fls. 231/238). O Dr. Defensor Público nomeado, por seu turno, pugna pela absolvição de seu cliente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), pelo estabelecimento da pena no mínimo legal, pela fixação de regime diferente do fechado, pela observação das regras de detração, visto que o réu está preso há alguns meses, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, e pelo reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade (fls. 244/254).

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 11/14); o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); o laudo de constatação (fls. 51/52); o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 203/204); bem como as folhas de antecedentes criminais do acusado (fls. 152/157).

É o relatório.

Fundamento e decido.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP  
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A ação penal deve ser julgada improcedente, isto porque, terminada a instrução da causa, não restou livre de dúvida e convenientemente comprovado nos autos que o acusado praticou a infração penal descrita na exordial.

Embora demonstrada a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 51/52), e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 203/204), a autoria delitiva consistente no crime de tráfico de drogas não restou suficientemente evidenciada no presente caderno persecutório.

É assim que o policial militar Sérgio, testemunha de acusação, conta em juízo que está lembrado do caso e do réu. Narra que estava em patrulhamento; que a denúncia de tráfico onde o réu foi abordado é constante; e que o local dos fatos fica próximo a um CDHU onde aos fins de semana há bailes funk. Relata que avistou o acusado em um canteiro mexendo em uma sacolinha e entregando algo a um casal de jovens; que quando o sujeito viu a viatura, saiu do canteiro e tentou dispensar a sacola. Aponta que então decidiram abordá-lo, mas que na busca pessoal não foi localizado nada consigo. Diz que, quando foram ao canteiro onde ele estava, porém, encontraram certa quantidade de entorpecentes que incluía cocaína, maconha e acredita que crack também. Atesta que foi seu parceiro quem encontrou as drogas, numa sacola plástica. Pontua que, no momento da abordagem, o acusado não admitiu nada, e só dizia que estava com dor na bexiga. Por fim, diz que não se recorda de

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP  
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

valores apreendidos com o acusado (grifo nosso).

O policial militar Anderson, por sua vez, conta que também está lembrado do caso e do réu. Narra que patrulhava a área, conhecido ponto de venda de drogas. Relata que com o réu estava um casal, para quem parecia que ele entregava algo. Relata que a equipe estranhou e se aproximou; que o casal se evadiu; e que ao perceber a aproximação o acusado tentou dispensar uma bolsa. Diz que, quando o réu foi abordado, não havia nada consigo, mas que, quando recuperada a bolsa em que ele mexia, foi encontrada certa quantidade de cocaína e crack, além de um pouco de dinheiro. Suspeita que havia um pouco de maconha também. Aponta que o réu, no momento da abordagem, disse que estava agachado porque tinha dor na virilha e que não tinha nada a ver com o caso. Quando indagado, responde que havia também duas plantas, que pareciam maconha, acomodadas em potes plásticos. Por fim, atesta que foi seu parceiro quem achou as drogas (grifo nosso).

É sabido que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Entretanto, ainda que o testemunho dos policiais não possa ser desconsiderado de pronto, pode-se ver que as


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**6ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

narrativas colhidas em Juízo trazem versões conflitantes e insuficientes para se concluir que o acusado estava, efetivamente, realizando o tráfico de drogas no local.

Com efeito, os referidos policiais afirmam na delegacia que o réu estava acompanhado de um sujeito que se evadiu, já em juízo contam que estava acompanhado de um casal. Ademais, também sob as garantias constitucionais do contraditório, Anderson alega que foi seu parceiro Sérgio quem encontrou a sacola plástica com as drogas, enquanto este diz o contrário, de forma que nenhum dos dois assume tê-la encontrado. Por fim, o policial Anderson diz ter sido encontrado um pouco de dinheiro, enquanto o policial Sérgio não se recorda da apreensão de valores com o acusado. Tais contradições levantam bastante estranheza acerca de como ocorreram os fatos.

Antônia, testemunha trazida pelo juízo a pedido da defesa, conta que conhece e é irmã do réu Francisco. Aponta que presenciou a abordagem do irmão; que os próprios policiais haviam dito a ela que não tinham encontrado nada com o acusado. Pontua que seu irmão estava no banco da praça ao lado do seu prédio esperando-a descer para irem juntos ao médico, uma vez que na época ele estava reclamando de dores. Diz que os policiais perguntaram-lhe referindo-se ao acusado: “Ele faz algo de errado?”, ao que ela negou ter conhecimento; que então perguntaram: “E a senhora, faz algo de errado?”, ao que ela respondeu-lhes dizendo que trabalhava e que


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**6ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

poderiam subir e revistar sua casa se quisessem, onde moravam ela, suas filhas e o irmão que foi abordado. Relata que eles disseram que precisavam de mandado e não iriam subir; mas que perguntaram ainda: “Suas filhas fazem algo de errado?”, e que ela negou novamente. Narra que os policiais disseram que iriam levar seu irmão, e que ela questionou alegando que eles mesmos haviam dito que não tinham encontrado nada com ele na abordagem; que então eles pediram seu documento para provar que era irmã do acusado, e que ela então subiu novamente para buscá-lo. Atesta que, quando retornou, os policiais disseram que tinham encontrado a droga que estava com o acusado. Diz que na época o denunciado morava com ela em sua casa; que no momento dos fatos ele estava embaixo do prédio conversando com o vizinho Valdomiro, falecido há pouco tempo, esperando-a tomar banho para irem ao pronto-socorro, porque o acusado estava com dores. Conta que, quando voltou para baixo, os policiais disseram-lhe que tinham encontrado drogas, entre cocaína, maconha e algumas plantas, próximas ali na rua. Pontua que trabalha em creche, mas que o dia do ocorrido era o seu primeiro dia de férias, motivo pelo qual estava em casa e ia levar seu irmão no pronto-socorro.

O acusado, quando ouvido em juízo e sob as garantias constitucionais do contraditório, nega a acusação. Conta que a versão da acusação não é verdadeira. Informa que não conhecia os policiais. Narra que estava conversando no portão do prédio com um vizinho chamado Valdomiro, que faleceu há pouco. Relata que, quando os policiais apareceram, os meninos que estavam próximos à quadra




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**6ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

saíram correndo e que a polícia os seguiu e os enquadrrou, mas não encontrou nada com eles. Afirma que seu vizinho foi tomar um café e ele, não suportando a dor que sentia, decidiu sentar no banco da praça. Aponta que os policiais então retornaram e o abordaram, perguntando se ele tinha passagem. Atesta ter confirmado que sim, e que estava assinando carteirinha de regime aberto, oportunidade em que os policiais perguntaram: “Não tem nada pra conversar com nós (*sic*)?”. Diz ter respondido com estranhamento: “Como assim conversar?”. Narra que neste momento sua irmã desceu do prédio e o viu ser enquadrado; que começaram a tirar a sua roupa, que deram geral em tudo, que procuraram algo no canteiro do prédio e que não encontraram nada. Informa que eles pediram para sua irmã ir buscar seus documentos, oportunidade em que saíram para trás da moto e perguntaram novamente: “Não vai conversar com nós mesmo (*sic*)?”, que entendeu que eles estavam pedindo dinheiro porque ele havia dito que tinha passagem. Relata que negou, e eles trouxeram uma sacola dizendo ser sua, mas que não o deixaram nem ver o seu conteúdo. Quando indagado, aponta que trabalha com venda de água e fazendo salgados, que tem profissão, e que morava com a irmã à época dos fatos porque estava um pouco apertado financeiramente; que estudou até a terceira série, mas que na prisão estudou até a quinta. Por fim, atesta que os vinte e um reais encontrados em sua posse eram o dinheiro que usaria para ir ao hospital.

De se notar, portanto, que não foram produzidos elementos de prova suficientes que efetivamente




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**6ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

apontassem a responsabilidade do acusado pelo delito ora apurado. A contradição nos depoimentos dos policiais quanto à forma que se deram os fatos, as falas condizentes do acusado e da testemunha do juízo Antônia, além da pequena quantidade de entorpecentes encontrada, deixam grandes dúvidas acerca da autoria de crime tão grave. Assim, diante de elementos de convicção que tais, entendo de rigor sua absolvição pelo crime que lhe foi imputado, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câm., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, “ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6a. Câm., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Desta maneira, e diante de todo o exposto, outra não é a possibilidade, senão exarar um decreto absolutório, diante da temeridade da prova produzida, em virtude da dúvida insanável gerada no presente caderno persecutório.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, filho de Cosma Jeronimo de Sousa e Anacleto Ferreira de Sousa, das imputações que lhe são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com as cominações de praxe.

P. R. I. e C.

São Paulo, 05 de maio de 2017.

**JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO**

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**